



REPLÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 1458, de 01 de julho de 2024

Ementa: Aprova o Poder de Polícia da Guarda Ambiental e o Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Gean Marcos Pereira da Silva,
Prefeito do Município de São José de Ubá, Estado do Rio de Janeiro, no exercício de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o art. 70, inciso 1º da Lei 9605/98, que considera os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA- como autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo;

CONSIDERANDO a Lei nº 312/12 que institui o Código Municipal Ambiental e da outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprir o poder de polícia durante a fiscalização em atividades potencialmente poluidoras elencadas no decreto municipal nº 908 de 05 de julho de 2018 que regulamenta as indenizações adequadas para atividades;

CONSIDERANDO o art 23, inciso VI da Constituição Federal que afirma que é competência comum da União, Estados, DF e Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

DECRETA:

Art. 1º- Fica aprovado o Poder de Polícia da Guarda Ambiental e do Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º- Para os efeitos deste decreto fica estabelecida a seguinte definição:

- I- Poder de Polícia: é o dever que a União, Estados e Municípios compartilham de realizar a fiscalização administrativa das atividades poluidoras ou degradadoras. Essa competência comum se acentua nos casos de atividades e empreendimentos não licenciados, e que, independentemente do local onde a infração ambiental esteja ocorrendo, os agentes da fiscalização ambiental municipal terão o dever de agir imediatamente, a fim de obstar/mitigar o dano ambiental/ infração.

Art. 3º- No exercício de fiscalização, o agente tem o dever correlato de cumprimento, em sua plenitude, da legislação de regência, inclusive lavrar auto de infração e aplicar sanções administrativas por violação às normas de proteção ambiental

Art. 4º Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Publique-se e cumpra-se

GEAN MARCOS PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal